Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul
Comarca de Dourados
Terceira Vara Cível

Autos nº 0807176-59.2015.8.12.0002
Ação: Obrigação de Fazer c/c Indenização
Autor: Miguel da Silva Santa Cruz
Réu: São Francisco Sistema de Saúde Sociedade Empresária Ltda e outro
SENTENÇA:

Vistos, etc...

MIGUEL DA SILVA SANTA CRUZ, representado por sua genitora, Maria do Socorro da Silva, devidamente qualificado na petição inicial, ajuizou AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL em face de SÃO FRANCISCO SISTEMA DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA e DIVICOM – CLUBE DE SAÚDE/UFDE, igualmente qualificadas, arguindo em síntese: que é titular do plano de assistência à saúde coletivo por adesão, contratado junto à primeira ré e disponibilizado pela segunda ré, conforme contrato nº 001983; que contratou o plano de saúde de um vendedor que se identificou como representante da primeira ré, em 25/04/2014, quando passou a pagar regularmente as mensalidades; que no início de junho/2015, recebeu notificações, da primeira avisando que haveria reajuste das mensalidades e da segunda anunciando o cancelamento do contrato; que a notificação de cancelamento tem em seu conteúdo a justificativa de que houve obediência ao prazo de no mínimo de 12 (doze) meses de vigência do contrato; que após 09 (nove) meses de contratação do plano de saúde, tomou conhecimento que teria o mesmo cancelado unilateralmente, sem justo motivo e sem expressa previsão contratual; que a cláusula oitava do contrato de adesão prevê as hipóteses de cancelamento do plano de saúde, sendo que não restou caracterizada nenhuma de suas situações, a justificar a rescisão unilateral do contrato; que o contrato e a rescisão mostram-se abusivos e prejudiciais aos interesses dos

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARILSA APARECIDA DA SILVA BAPTISTA, liberado nos autos em 12/10/2020 às 17:10 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0807176-59.2015.8.12.0002 e código 3f2GVSeK.

usuários do plano de saúde, porque se o contrato tiver vigência mínima de 12 (doze) meses, restringe coberturas, como no caso de CTP – cobertura parcial temporária; que ao aderir ao plano de saúde, não foi informado da possibilidade de rescisão unilateral no prazo de 12 (doze) meses, porque se conhecesse a limitação temporal, não teria contratado o plano de saúde com as rés; que também não restou esclarecido qual teria sido a data de vigência mínima de 12 (doze) meses; que as rés não ofertaram outra opção de plano de saúde; que é portador de paralisia cerebral, necessitando de acompanhamento constante de médicos especialistas, bem como, fisioterápicos, a fim de melhorar sua qualidade de vida e desenvoltura; que não pode ficar sem plano de saúde face à gravidade da doença que lhe acomete.

Pleiteou a concessão de tutela antecipada, para o fim de determinar que as rés mantenham em vigência o plano de saúde contratado até que promovam a disponibilização em seu favor, de plano de saúde individual ou familiar, sem exigência de novas carências ou cobertura parcial temporária, sob pena de multa diária. Requereu, ao final, a procedência da ação, tornando definitiva a liminar, condenando-se as rés a disponibilizar plano de saúde nas modalidades individual ou familiar sem necessidade de cumprimento de novos prazos de carência ou cobertura parcial temporária ou, caso contrário, a condenação das rés a contratarem plano de saúde de outra operadora em seu favor e as suas expensas, bem como, no pagamento de indenização por danos morais. Atribuiu à causa o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Acostou à petição inicial os documentos de pp. 19/51.

Determinado ao autor que emendasse a petição inicial, para o fim de esclarecer a titularidade do plano de saúde, redigitalizar o

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARILSA APARECIDA DA SILVA BAPTISTA, liberado nos autos em 12/10/2020 às 17:10 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0807176-59.2015.8.12.0002 e código 3f2GVSeK.

contrato de pp. 26/35 e comprovar que está adimplente com a primeira ré, além de manifestar seu interesse em depositar em juízo os valores vincendos mensalmente (pp. 53/54), cumpriu o quanto determinado às pp. 56/82.

Deferida a tutela antecipada (pp. 84/93), as rés foram citadas às pp. 103 e 105, e apresentaram contestação às pp. 106/117 e 209/236, alegando, conforme segue, em suma:

Divicom Administradora de Benefícios Ltda (pp. 106/117): **Preliminarmente:** Da ilegitimidade passiva. **Do mérito:** que o contrato em tela trata-se de contrato coletivo por adesão, que tem suas peculiaridades em relação aos demais e são regidos pelas Resoluções da Agência Nacional de Saúde Suplementar, principalmente a RN nº 195/2009 e 196/2009; que para melhor compreensão da competência, função e responsabilidade de cada integrante nesta modalidade de relação, deve-se esclarecer que há a participação das entidades de classe, as operadoras, as administradoras e os beneficiários; que as administradoras de benefícios, como é o seu caso, constitui a empresa contratada pelas operadoras para somente administrar os planos de saúde, ou seja, emitir boletos, alterar dados cadastrais quando solicitado, elaborar e entregar as carteirinhas, realizar cobranças de faturas em atraso e etc; que o autor foi previamente informado acerca da alienação da carteira, consoante se verifica do informativo que lhe foi enviado; que não houve qualquer alteração no contrato do autor, nem mesmo prejuízo ao mesmo, porque todas as condições contratuais permaneceram inalteradas; que a alienação é totalmente lícita, pois está em conformidade com o disposto na Resolução Normativa nº 112/2005, da Agência Nacional de Saúde Suplementar, que regula a alienação de carteiras, nos termos dos artigos 4º e 7º da referida resolução; que agiu em conformidade com os princípios da boa-fé e em consonância com a legislação vigente, não havendo que se falar em irregularidades e quaisquer

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARILSA APARECIDA DA SILVA BAPTISTA, liberado nos autos em 12/10/2020 às 17:10 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0807176-59.2015.8.12.0002 e código 3f2GVSeK.

responsabilidades por danos morais; que não lhe pode ser imputada a responsabilidade por indenizar moralmente por suposto dano ao qual não deu causa; que a rescisão contratual se deu diretamente entre a Clube de Saúde e a operadora de saúde São Francisco. Pugnou pelo acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva, com extinção do processo em relação a sua pessoa, ou caso não seja este o entendimento, pela improcedência do pedido inaugural. Anexou os documentos de pp. 118/138.

São Francisco Sistemas de Saúde S/E Ltda (pp. 209/236): que firmou contrato de prestação de serviços para venda de planos de saúde e termo de acordo operacional com a Clube Saúde Administradora de Benefícios Ltda, através do qual ficou estabelecido que a comercialização e gestão operacional ficariam a cargo da estipulante, ou seja, a própria administradora de benefícios; que após transcorrido anos de relação com a segunda ré, resolveram, de comum acordo, encerrar o vínculo até então existente, pelo que elaboraram distrato conjunto, sendo acordado que os serviços de prestação à saúde seriam mantidos até 31/07/2015; que com o distrato entre a administradora e operadora, houve a rescisão do contrato do qual o autor era beneficiário dependente; que ao contrário do afirmado pelo autor, não há que se falar em rescisão unilateral, mas sim em extinção do vínculo contratual por vontade de ambas as partes; que o contrato em discussão foi celebrado entre as rés no ano de 2012, vigendo por prazo indeterminado; que é direito de qualquer sujeito da relação contratual, rescindi-lo, seja de forma unilateral ou bilateral; que sendo beneficiário de plano coletivo, o autor é somente usuário do plano, jamais titular contratante; que o contrato de prestação de serviços é claro ao prever que após o término do prazo mínimo de 12 (doze) meses de vigência contratual, é facultado a qualquer das partes denunciarem o contrato, mediante comunicação escrita e protocolada, dirigida à outra parte, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias (cláusula 14.3); que tendo sido o contrato firmado no ano de 2012, o prazo

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARILSA APARECIDA DA SILVA BAPTISTA, liberado nos autos em 12/10/2020 às 17:10 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0807176-59.2015.8.12.0002 e código 3f2GVSeK.

de 12 (doze) meses foi devidamente cumprido, ao contrário do que tenta fazer crer o autor; que o término da relação entre as partes está amparado também pelo artigo 5º, inciso XX da CF/88; que é inconstitucional toda e qualquer norma que tenha por finalidade proibir a rescisão do contrato ou mesmo impor uma única hipótese de rescisão, a ocorrência de justa causa; que é direito das partes (contratante e contratada) não permanecerem vinculadas entre si quando não mais possuem interesse na relação existente; que a extinção do contrato do qual o autor era beneficiário dependente se deu em razão da vontade das partes contratante e contratada, ambas rés nos autos, as quais decidiram não mais manter o vínculo entre si; que por ser o autor beneficiário de modalidade coletiva, não há qualquer empecilho na extinção de seu vínculo por motivo diferente da inadimplência; que a Lei nº 9.656/98 veda apenas a rescisão por parte da operadora, em se tratando de contrato individual, o que aqui não ser verifica, não se aplicando o artigo 13 da lei; que a Resolução Normativa 195/2009 regulamenta os contratos coletivos; que o autor tinha ciência de que o contrato do qual era beneficiário poderia ser extinto independentemente de sua vontade, porquanto consta expressamente pactuada essa faculdade no contrato firmado entre as rés, na cláusula décima quarta; que não lhe cabia dar ciência aos beneficiários do plano coletivo acerca da rescisão operada, sendo incumbência exclusiva da segunda ré, de acordo com a Resolução nº 19 do Conselho de Saúde Suplementar – CONSU; que embora não seja de sua responsabilidade, enviou notificação a todos os beneficiários comunicando a rescisão realizada, bem como, disponibilizou a possibilidade de contratarem plano individual; que é impossível falar-se em manutenção do autor no plano de saúde, uma vez que, o contrato do qual era beneficiário foi extinto entre as rés, sendo que o autor era usuário dos serviços apenas como dependente e não como contratante; que o simples fato de o autor ter sido beneficiário do plano de saúde não lhe gera direitos e obrigações como se titular fosse; que caso queira, o autor poderá contratar plano individual consigo ou com qualquer outra operadora de plano de saúde do

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARILSA APARECIDA DA SILVA BAPTISTA, liberado nos autos em 12/10/2020 às 17:10 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0807176-59.2015.8.12.0002 e código 3f2GVSeK.

país, contudo deverá se sujeitar ao valor da mensalidade praticado para esta modalidade, não podendo ser admitida a sua pretensão em pagar preço de contrato coletivo e usufruir de contrato individual; que não existe qualquer ilicitude na sua atitude, de modo que não pode prevalecer a pretensão do autor em ser indenizado por tal situação. Requereu a improcedência da ação, revogando-se a tutela antecipada concedida. Juntou os documentos de pp. 237/328.

Às pp. 141/148, a primeira ré interpôs agravo retido da decisão de pp. 84/93, cuja resposta foi ofertada pelo autor às pp. 333/337.

Impugnação às contestações apresentada às pp. 338/347, oportunidade em que o autor ratificou a petição inicial em todos os seus termos.

Manifestação da segunda ré às pp. 376/378, noticiando que o autor está inadimplente com as mensalidades desde agosto/2015, pleiteando seja intimado para comprovar em juízo a sua quitação, sob pena de cancelamento do plano de saúde, cujo pedido foi reiterado à p. 390. Acostou os documentos de pp. 376/384.

Decisão proferida às pp. 392/393, mantendo a decisão agravada, e esclarecendo à segunda ré que as mensalidades estavam sendo pagas mediante depósitos em juízo.

À p. 401, a primeira ré requereu o levantamento dos valores depositados pelo autor, o que foi efetivado à p. 415.

Manifestação do Ministério Público Estadual à p.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARILSA APARECIDA DA SILVA BAPTISTA, liberado nos autos em 12/10/2020 às 17:10 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0807176-59.2015.8.12.0002 e código 3f2GVSeK.

424.

Realizada audiência, restou infrutífera a tentativa de conciliação.

À p. 436, o Ministério Público Estadual opinou pelo prosseguimento do feito.

Vieram os autos conclusos.

É o breve relato.

DECIDO.

Versam os presentes autos sobre **Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais,** que **Miguel da Silva Santa Cruz** move em face de **São Francisco Sistema de Saúde Sociedade Empresária Ltda** e **Divicom Administradora de Benefícios Ltda**, sob o argumento de que as rés pretendem rescindir unilateralmente o plano de saúde contratado, sem justo motivo e sem que haja expressa previsão contratual.

I) DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE.

Cabível o julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, inciso I do Código de Processo Civil, por não haver necessidade de produção de outras provas além das constantes dos autos, pois os fatos são comprováveis por documentos.

Há que se esclarecer que o julgamento antecipado da lide não implica cerceamento de defesa, pois há nos autos

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARILSA APARECIDA DA SILVA BAPTISTA, liberado nos autos em 12/10/2020 às 17:10 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0807176-59.2015.8.12.0002 e código 3f2GVSeK.

elementos de prova documental suficientes para o conhecimento direto do pedido.

Ademais, é cediço que o juiz é o destinatário das provas, competindo-lhe, em razão disso, determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo àquelas consideradas inúteis ou meramente protelatórias, podendo fazê-lo inclusive de ofício (artigo 370 do CPC).

II) PRELIMINARMENTE.

Da alegada ilegitimidade passiva da segunda ré Divicom Administradora de Benefícios Ltda.

Alega a segunda ré: Divicom Administradora de Benefícios Ltda, que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação, uma vez que em 01/09/2014 houve a alienação da carteira, a qual integra o plano de saúde objeto da demanda, do qual era administradora, para a empresa Clube de Saúde Administradora de Benefícios Ltda, conforme termo de cessão, de modo que desde então, não possui qualquer ingerência em relação ao que se pretende na ação, podendo somente responder pelos fatos ocorridos antes da referida alienação.

Todavia, não lhe assiste razão.

Como é sabido, a legitimidade das partes refere-se à pertinência dos fatos alegados com os polos ativo e passivo da ação.

Pelos documentos de pp. 64/73, pode-se observar que a segunda ré participou do contrato firmado entre as partes, na qualidade de "administradora", inclusive o seu logotipo está presente em todas

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARILSA APARECIDA DA SILVA BAPTISTA, liberado nos autos em 12/10/2020 às 17:10 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0807176-59.2015.8.12.0002 e código 3f2GVSeK.

as páginas mencionadas.

Outrossim, os documentos de pp. 260/269 revelam que as rés firmaram contrato de prestação de serviços de corretagem para venda de planos de saúde, no qual a segunda ré ficou responsável pela divulgação, promoção e venda de plano de saúde aos associados das entidades, visando a formação de carteira de clientes da primeira ré (cláusula primeira – p. 261).

Por outro lado, apesar de a segunda ré ter comprovado a cessão do referido contrato de prestação de serviços à empresa Clube de Saúde Administradora de Benefício Ltda em 01/09/2014 (pp. 133/136), ou seja, após, a celebração do contrato firmado entre o autor e as rés (abril/2014), não há qualquer prova nos autos de que o autor tenha tomado conhecimento da cessão efetuada, tendo em vista que o documento de p. 137, embora endereçado ao autor, não traz a informação de que realmente foi recebido pelo mesmo.

Note-se, ainda, que embora a segunda ré defenda que não mais possui qualquer ingerência em relação ao que se pretende na presente ação, em virtude da cessão noticiada, manifestou-se às pp. 376/378 dos autos, informando que o autor se encontra inadimplente com as mensalidades do plano de saúde desde agosto/2015, juntando a sua ficha financeira.

Não bastasse isso, aduz que enviou notificação ao autor, efetuando a cobrança do débito, e pleiteou fosse intimado para comprovar os pagamentos, sob pena de cancelamento do plano de saúde.

Ora, se a segunda ré cedeu o contrato para a

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARILSA APARECIDA DA SILVA BAPTISTA, liberado nos autos em 12/10/2020 às 17:10 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0807176-59.2015.8.12.0002 e código 3f2GVSeK.

empresa Clube de Saúde Administradora de Benefícios, não haveria possibilidade de ter acesso à informação de eventual inadimplência do autor quanto ao pagamento das mensalidades, cujos fatos ocorreram após a cessão, já que, em tese, não mais administrava o plano de saúde do autor, o que somente reforça o entendimento de ser parte legítima para compor o polo passivo da ação, por continuar tendo ingerência na relação contratual em discussão.

Ao que tudo indica, a segunda ré e a cessionária parecem fazer parte do mesmo grupo econômico, devendo ser aplicada a teoria da aparência, até porque, a segunda ré afirma que procedeu à notificação do autor para efetuar o pagamento dos débitos em atraso, quando na verdade, consta no documento de p. 382, o logotipo da empresa Clube Saúde Administradora, ou seja, apresentam-se como pessoas jurídicas únicas.

Nesse sentido:

> **PLANO DE SAÚDE - Ilegitimidade passiva da correquerida Irmandade da Santa Casa– Cessão da carteira da operadora – Desacolhimento – Ainda que a cessão da carteira seja anterior ao ajuste firmado entre as partes, o nome da insurgente constou no contrato – Aplicação da teoria da aparência – Legitimidade que se confirma.** COLETIVO – Pedido de indenização por danos materiais e morais – Autora que, ao passar pela primeira consulta após a contratação do plano, cuja cobertura foi negada pelas rés, tomou conhecimento de que o contrato não havia se efetivado por falta de elegibilidade – Procedência, para condenar as correqueridas pelos danos materiais e morais – Apelos das correqueridas - DANOS MATERIAIS – Afastamento – Alegação de que o ajuste não se aperfeiçoou porque a proposta não foi aceita pela entidade apontada pela autora, requisito essencial para a

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARILSA APARECIDA DA SILVA BAPTISTA, liberado nos autos em 12/10/2020 às 17:10 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0807176-59.2015.8.12.0002 e código 3f2GVSeK.

formalização do contrato coletivo – Desacolhimento – Ausência de prova de que a requerente tinha ciência desta condição (necessidade de filiação a entidade/sindicato) – Recusa da FETRABRAS que não foi esclarecida nos autos, sendo que a administradora do plano de saúde aceitou o pagamento da autora na contratação, o que a induziu a entender que o contrato havia se aperfeiçoado – Indenização devida. DANO MORAL – Não ocorrência – Fatos narrados na petição inicial que, embora desagradáveis, não possuem o condão de violar direito da personalidade – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. (TJ-SP - APL: 10027111520158260590 SP 1002711-15.2015.8.26.0590, Relator: Miguel Brandi, Data de Julgamento: 26/10/2016, 7ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/10/2016).

Assim sendo, rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva deduzida pela segunda ré.

Preenchidos estão os pressupostos processuais para o desenvolvimento regular do processo e as condições da ação, podendo-se adentrar ao mérito da lide.

III) DO MÉRITO.

No mérito, os pedidos devem ser julgados parcialmente procedentes, conforme se passa a esclarecer.

Antes de mais nada, cumpre observar que a presente demanda envolve relação de consumo, pela qual os contratos de plano de saúde se sujeitam ao Código de Defesa do Consumidor, conforme preveem os artigos 2º e 3º, § 2º de referido estatuto legal, *in verbis*:

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARILSA APARECIDA DA SILVA BAPTISTA, liberado nos autos em 12/10/2020 às 17:10 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0807176-59.2015.8.12.0002 e código 3f2GVSeK.

> *Art. 2º Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produtos ou* ***serviço como destinatário final.***
>
> *Art. 3º* ***Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica,*** *pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividades de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou* ***prestação de serviços.***
> *(...).*
> *§ 2º -* ***Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração****, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e* ***securitária****, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista.*

Com o advento do Código de Defesa do Consumidor, os contratos passaram a ser vistos de acordo com a sua função social, não sendo permitidas em seu texto cláusulas abusivas, que onerem excessivamente o consumidor, primando pelo equilíbrio contratual.

Importante trazer à baila, inclusive, a Súmula 608 do STJ, que substituiu a Súmula 469:

> *Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.*

Demonstrada a incidência do CDC ao caso em comento, analisar-se-á o cerne da demanda, atentando-se às suas disposições.

Alega o autor que em 25/04/2014 contratou o plano de saúde da primeira ré, por intermédio da segunda ré, até que no início

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARILSA APARECIDA DA SILVA BAPTISTA, liberado nos autos em 12/10/2020 às 17:10 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0807176-59.2015.8.12.0002 e código 3f2GVSeK.

do mês de junho/2015, foi notificado de que o contrato seria cancelado, sob a justificativa de que tinha obedecido o prazo mínimo de 12 (doze) meses de vigência, não lhe tendo sido ofertado outra opção de plano, deixando-o totalmente desamparado.

Assevera, ainda, que é portador de paralisia cerebral, necessitando de acompanhamento constante de médicos especialistas, bem como, de tratamentos fisioterápicos, a fim de melhorar sua qualidade de vida e desenvoltura, fazendo-se necessária a manutenção do plano de saúde.

A primeira ré, por sua vez, alega que o prazo mínimo de vigência de 12 (doze) meses foi devidamente observado, que se refere à relação contratual tida com a segunda ré, na condição de administradora, e não com o beneficiário, ora autor, já que o contrato entre as rés foi firmado no ano de 2012, o que a autoriza a efetuar a rescisão, dispensando a anuência do beneficiário.

Acresce que não é responsável pela notificação aos beneficiários, cuja providência cabe à segunda ré, mas mesmo assim o fez, além de ter facultado ao autor contratar plano individual, já que não existe a possibilidade ser mantido no plano de saúde contratado, em virtude da extinção do contrato firmado entre as rés.

A segunda ré limitou-se a afirmar que alienou a carteira de planos, comunicando o autor, de modo que agiu de acordo com a legislação vigente, não havendo que se falar em irregularidades que pudessem ensejar danos morais, tendo em vista que não possui qualquer vínculo com os fatos narrados na inicial.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARILSA APARECIDA DA SILVA BAPTISTA, liberado nos autos em 12/10/2020 às 17:10 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0807176-59.2015.8.12.0002 e código 3f2GVSeK.

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul
Comarca de Dourados
Terceira Vara Cível

Pois bem. O artigo 17 da Resolução Normativa nº 195/09 da ANS dispõe o seguinte:

> *Art. 17 As condições de rescisão do contrato ou de suspensão de cobertura, nos planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial, devem também constar do contrato celebrado entre as partes.*

O referido dispositivo legal, estabelece que as condições de rescisão do contrato ou de suspensão de cobertura devem constar no contrato de plano de saúde firmado entre as partes.

Por outro lado, o contrato, em sua cláusula 08, prevê os seguintes casos para o cancelamento do ajuste (p. 67):

> *08. O Benefício poderá ser cancelado nas seguintes situações: (I) Por solicitação expressa minha, como Beneficiário Titular a Administradora, observados os prazos e condições gerais e particulares do Benefício; (II) Automaticamente, pela falta de pagamento da mensalidade, após 30 (trinta) dias contados do primeiro dia da vigência a qual se refere à mensalidade inadimplida, com a minha consequente exclusão e a de meu(s) dependente(s), além da cobrança dos valores em aberto; (III) Pela perda da minha elegibilidade junto a Entidade Conveniada; (...).*

Com efeito, não há previsão no contrato firmado com o autor, a hipótese de rescisão contratual no caso de distrato entre a administradora e a operadora do plano de saúde, de modo que tal fato não tem o condão de atingir o autor, até porque, configura verdadeira prática abusiva, porque as rés poderiam rescindir todos os contratos, utilizando-se do mesmo fundamento, sem qualquer contraprestação ao consumidor, afrontando a boa fé objetiva e a função social dos contratos.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARILSA APARECIDA DA SILVA BAPTISTA, liberado nos autos em 12/10/2020 às 17:10 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0807176-59.2015.8.12.0002 e código 3f2GVSeK.

Nesse sentido:

E M E N T A – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE COLETIVO – RESCISÃO UNILATERAL – CONDUTA ABUSIVA– NÃO OBSERVÂNCIA DO PRAZO MÍNIMO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO – DEVER DA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE EM POSSIBILITAR A CONTINUIDADE DA AVENÇA NA MODALIDADE FAMILIAR/INDIVIDUAL – SITUAÇÃO NÃO OBSERVADA – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – DEVER DE INDENIZAR OS DANOS MORAIS SUPORTADOS PELA SEGURADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. É possível a resilição unilateral de contrato de plano de saúde coletivo por parte da operadora. Entretanto, mostra-se abusiva a conduta da operadora que, ao notificar o beneficiário do plano de saúde coletivo acerca da rescisão, não respeita o prazo mínimo de vigência do contrato, nele estabelecido, como também não disponibiliza ao universo de beneficiários do plano coletivo extinto outro plano de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar, nos termos da Resolução do Conselho de Saúde Suplementar (CONSU) nº 19, de 25 de março de 1999. Caracterizada a conduta abusiva da operadora do plano de saúde, é devida a reparação civil por danos morais suportados pela beneficiária que, além de ter seu contrato rescindido, ficou indevidamente desassistida. (TJMS. Apelação n. 0800393-58.2015.8.12.0032, Deodápolis, 2ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Marcos José de Brito Rodrigues, j: 22/02/2017, p: 24/02/2017).

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES - PLANO DE SAÚDE – ILEGITIMIDADE – AFASTADA -

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARILSA APARECIDA DA SILVA BAPTISTA, liberado nos autos em 12/10/2020 às 17:10 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0807176-59.2015.8.12.0002 e código 3f2GVSeK.

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul

Comarca de Dourados

Terceira Vara Cível

CANCELAMENTO UNILATERAL PELA OPERADORA – ABUSIVIDADE - DEVER DE GARANTIR A SAÚDE - MANUTENÇÃO DO CONTRATO - DANO MORAL - CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - REDUZIDO – JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO – RESTITUIÇÃO SIMPLES – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ - REFORMA PARCIAL – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. A jurisprudência pátria tem-se posicionado no sentido de que as administradoras de benefícios, na condição de fornecedoras, respondem solidariamente pelo cancelamento indevido Consoante Súmula 469 do STJ: "Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde". Analisando o contrato de plano de assistência à saúde acostado aos autos, denota-se que a alegada resilição entre as requeridas não está inserida em nenhuma das hipóteses previstas no contrato firmado com a parte autora, de modo que o consumidor não pode ser prejudicado pela conduta unilateral do plano de saúde. É evidente que a situação vivenciada pelo requerente causou um sofrimento que ultrapassou o instituto do mero aborrecimento, decorrente do estado de incerteza quanto a permanência ou não do plano contratado. Para a fixação do quantum da indenização pelo dano moral causado, o julgador deve aproximar-se criteriosamente do necessário a compensar a vítima pelo abalo sofrido e do valor adequado ao desestímulo da conduta ilícita, atendendo sempre ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade. Levando-se em consideração a situação fática apresentada nos autos, a condição socioeconômica das partes e os prejuízos suportados pelo ofendido, o quantum indenizatório fixado pelo magistrado não se mostra razoável, devendo ser reduzido para 5.000,00 (cinco mil reais), quantia que se mostra condizente com a extensão do dano e apto a servir de punição para a parte ré, evitando a reiteração de atos análogos. No que tange ao termo inicial dos juros de mora, tratando-se de indenização por danos morais decorrentes de responsabilidade contratual, a jurisprudência dominante da

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARILSA APARECIDA DA SILVA BAPTISTA, liberado nos autos em 12/10/2020 às 17:10 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0807176-59.2015.8.12.0002 e código 3f2GVSeK.

> Corte Superior é no sentido de que o marco inicial para a sua incidência é a citação (art. 405 do CC). Inexistindo nos autos prova da má-fé dos requeridos em relação à cobrança de taxa de adesão , impossível a procedência do pleito de devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente. (TJ-MS - AC: 08153424920168120001 MS 0815342-49.2016.8.12.0001, Relator: Des. Eduardo Machado Rocha, Data de Julgamento: 21/11/2019, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 02/12/2019).

Impende gizar ainda que, o parágrafo único do artigo 17 da Resolução nº 195/2009 da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS previa possibilidade de rescisão imotivada dos contratos de planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial após a vigência do período de doze meses e mediante prévia notificação da outra parte com antecedência mínima de sessenta dias, todavia, foi anulado pela RN nº 455 de 30/03/2020, conforme decisão nos autos da Ação Civil Pública nº 0136265-83.2013.4.02.51.01.

Do mesmo modo, revela-se abusiva a conduta das rés ao não oferecer um novo plano de saúde individual para o autor, em razão da extinção da modalidade coletiva, o que contraria o disposto no artigo 1º da Resolução nº 19 da ANS, *in verbis:*

> *Art. 1º As operadoras de planos ou seguros de assistência à saúde,que administram ou operam planos coletivos empresariais ou por adesão para empresas que concedem esse benefício a seus empregados, ou ex-empregados, deverão disponibilizar plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar ao universo de beneficiários, no caso de cancelamento desse benefício, sem necessidade de cumprimento de novos prazos de carência.*

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARILSA APARECIDA DA SILVA BAPTISTA, liberado nos autos em 12/10/2020 às 17:10 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0807176-59.2015.8.12.0002 e código 3f2GVSeK.

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul
Comarca de Dourados
Terceira Vara Cível

Conquanto a primeira ré alegue que tenha ofertado plano de saúde na modalidade individual, não juntou qualquer documento que comprove a sua disponibilização, ônus que lhe incumbia, e cuja prova deveria ter acompanhado a contestação, nos termos do artigo 434 do CPC, pelo que, o autor deve ser mantido no plano de saúde inicialmente contratado, até que se promova a disponibilização do plano de saúde individual ou familiar, sem exigência de novas carências ou cobertura parcial temporária, conforme o citado artigo 1º da Resolução nº 19 da ANS.

Por fim, quanto aos danos morais, não merecem acolhimento.

Não se descuida que em situações análogas, o TJMS deu provimento ao pedido supra, mas naqueles casos, o cancelamento do plano de saúde chegou a se concretizar, causando efetivo prejuízo ao consumidor.

Com efeito, inexiste ato ilícito praticado pelas rés, porquanto na expressa previsão do artigo 188, inciso I, do Código Civil, não se consideram como ilícitos os atos praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito.

In casu, a pretensão de cancelamento unilateral do plano de saúde, baseou-se na interpretação divergente dos termos contratuais, o que não implica em ato ilícito.

Outrossim, não houve negativa de atendimento, exame ou procedimento, diante do quadro clínico do autor, que é portador de paralisia cerebral, mas somente comunicação prévia, o que possibilitou ao autor a tomada das providências que entendia cabíveis.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARILSA APARECIDA DA SILVA BAPTISTA, liberado nos autos em 12/10/2020 às 17:10 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0807176-59.2015.8.12.0002 e código 3f2GVSeK.

A propósito, cita-se:

> EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAS - CANCELAMENTO UNILATERAL DO PLANO DE SAÚDE - NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA - RESTABELECIMENTO PLANO DE SAÚDE - DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. Nos termos do disposto art. 13, II, da Lei 9.656/98, para a suspensão ou rescisão unilateral do contrato de plano de saúde por inadimplemento, é imprescindível a notificação prévia do consumidor. Nos termos do art. 373, I, do CPC, incumbe à parte autora a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito. Por mais que o cancelamento indevido do plano de saúde gere inequívoca sensação de intranquilidade e de insegurança, a ausência de demonstração de que tal fato tenha ensejado negativa a exame, atendimento ou procedimento, elide a possibilidade de ocorrência de dano moral. Não é qualquer inconveniente que enseja o dever de reparação por danos morais. (TJ-MG - AC: 10166160013404001 MG, Relator: Mônica Libânio, Data de Julgamento: 17/06/0019, Data de Publicação: 26/06/2019).

ANTE O EXPOSTO, e por tudo mais que dos autos consta, **JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES** os pedidos iniciais, efetuados por MIGUEL DA SILVA SANTA CRUZ, representado por sua genitora, em face de SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE S/E LTDA e DIVICOM ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA, para condenar as rés, solidariamente, à manutenção do autor no plano de saúde inicialmente contratado, até que seja disponibilizado novo plano de saúde na modalidade individual ou familiar, com aproveitamento de carências.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARILSA APARECIDA DA SILVA BAPTISTA, liberado nos autos em 12/10/2020 às 17:10 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0807176-59.2015.8.12.0002 e código 3f2GVSeK.

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul
Comarca de Dourados
Terceira Vara Cível

Em consequência, declaro resolvido o mérito da presente ação, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, **confirmando-se a liminar concedida.**

Por haver sucumbência recíproca, condeno as partes no pagamento das custas processuais, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada, e ao pagamento de honorários advocatícios ao patrono da parte contrária, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, reciprocamente, o que faço com fulcro nos artigos 82, 85, § 2° e 86, *caput,* todos do CPC, **ficando sobrestado o pagamento em relação ao autor, por ser beneficiário da justiça gratuita (p. 93).**

Com o trânsito em julgado da presente sentença ou eventual acórdão a ser proferido pelo juízo *ad quem*, em sendo requerido o cumprimento de sentença quanto aos honorários, ao cartório para que **proceda à evolução de classe do presente feito para cumprimento de sentença (Provimento n. 89 da Corregedoria Geral de Justiça), intimando-se a parte devedora através de seus patronos, para cumprimento voluntário da condenação,** no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa e honorários advocatícios, na proporção de 10% (dez por cento), na forma do artigo 523 do CPC.

Faça constar ainda, que transcorrido o prazo previsto sem o pagamento voluntário, inicia-se **automaticamente** o prazo de 15 (quinze) dias para impugnação (art. 525 do CPC), independentemente de penhora ou nova intimação, nos próprios autos.

Efetuado o pagamento voluntário da condenação, à parte credora para manifestação no prazo de 05 (cinco) dias, expedindo-se em seguida, guia de transferência em seu favor.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARILSA APARECIDA DA SILVA BAPTISTA, liberado nos autos em 12/10/2020 às 17:10 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0807176-59.2015.8.12.0002 e código 3f2GVSeK.

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul
Comarca de Dourados
Terceira Vara Cível

Realizado o pagamento parcial no prazo do *caput* do art. 523, a multa e os honorários incidirão sobre o restante (art. 523, § 2º, CPC).

Às providências necessárias, inclusive quanto à indicação de conta, caso não conste nos autos.

Decorrido o prazo sem o devido pagamento, certifique-se, e, à parte credora para que proceda à atualização do crédito, dando-se início aos atos executórios, com a expedição do mandado de penhora e avaliação

Havendo o cumprimento voluntário da sentença com a concordância da parte credora, fica declarado extinto o processo, nos termos dos artigos 924, II e 925 do CPC, não havendo necessidade de nova conclusão, para tal fim.

Não sendo requerido o cumprimento de sentença, **arquivem-se os autos**, mediante as baixas e anotações necessárias.

Antes, porém, às providências necessárias ao recolhimento das custas pelas rés, na proporção de 50% (cinquenta por cento) ou inscrição em dívida ativa, se for o caso.

Eventual cumprimento de sentença quanto à obrigação de fazer deve ser procedida em autos apartados, caso já iniciado o cumprimento por obrigação de quantia certa e **vice-versa,** pela incompatibilidade dos ritos.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARILSA APARECIDA DA SILVA BAPTISTA, liberado nos autos em 12/10/2020 às 17:10 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0807176-59.2015.8.12.0002 e código 3f2GVSeK.

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul

Comarca de Dourados

Terceira Vara Cível

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Dourados, 12 de outubro de 2020.

Marilsa Aparecida da Silva Baptista
Juíza de Direito

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARILSA APARECIDA DA SILVA BAPTISTA, liberado nos autos em 12/10/2020 às 17:10 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0807176-59.2015.8.12.0002 e código 3f2GVSeK.